拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-５４４３８７
起案日	令和　４年　３月２９日
特許庁審査官	今関　雅子　　９５２９　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第３６条第４項第１号（委任省令要件） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（委任省令要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（委任省令要件）について

・請求項　　１-２６

日本国特許法第３６第４項第１号で委任する経済産業省令(特許法施行規則第24 条の2)では、発明が解決しようとする課題、その解決手段などの、「当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を、明細書の発明の詳細な説明に記載することが規定されている。

しかし、本願の発明の詳細な説明には、「発明が解決しようとする課題」として請求項１-２６に係る発明が解決しようとする技術上の課題、及び、請求項１-２６に係る発明によって、従来技術に比してどのような効果が得られたのかについて、何ら記載されていない。

課題らしきものとして、
本願明細書の段落０２６７には、患者の中にはシリコーン管を不快と感じることが記載されているが、段落０２７５には、織物膜の熱可塑性または熱硬化性材料として、シリコーンが記載されているし、シリコーンの使用については、本願請求項１-２６にて排除されていない事項である。

また、段落０５００-０５１８には、最外層の織物・発泡材料が、寝具の外観及び感触を提供することが記載されているが（段落０５０３）、段落０２７３、０２７８及び段落０５０３末尾等には、不透過性層が管３３５０の最外面に位置するものが含まれると解される記載がなされている。
なお、請求項１-１２，１５-２６も、織物・発泡材料を最外層に配置することは発明特定事項として含んでいない。

以上、本願明細書の記載、及び後述の引用文献１等が既に公知であることを考慮すると、本願発明が、従来技術に対してどのような技術上の意義を有しているのかを理解することができない。
よって、この出願の発明の詳細な説明は、請求項１-２６に係る発明について、経済産業省令で定めるところにより記載されたものでない。

●理由２（進歩性）について
・請求項　　１-２６
・引用文献等　１
・備考
（請求項１に係る発明について）
引用文献１の、特に[0043]-[0081]、[0133]-[0135]、[0138]-[0139]、[0153]、[0326]、[0332]及び図１-１～８-６、２５-１を参照すると、引用文献１に記載された発明には、気道陽圧（ＰＡＰ）デバイスと共に用いる送気及び安定化デバイスであって（[0043]-[0044]、[0048]-[0049]及び図１等）、
十分に気密なチューブ４２（[0054]）として、単一体で一体化された織地／布外面及びシリコーン内面を有するチューブ（[0135]）を用いる技術が開示されている。

さらに、引用文献１の、特に[0074]、[0136]を参酌すると、チューブ４２の剛性をチューブの長さに沿って変化させることが記載され、特に、[0136]には、患者インターフェースの複数の部分を、織地／布材料と、異なる硬度のシリコーン材料とを一体成形した単一体の一体化構造とすること、及び「チュービングの端部部分をチュービングの中間部分より硬いものとすることができるなど、異なる

特性の領域を含むことができる。」ことが記載されている。

したがって、引用文献１に記載された発明には、チューブ４２として、織地／布材料と異なる硬度のシリコーン材料とを一体成形して、端部部分の剛性を中間部分より高くしたチューブ４２が開示されているといえる。

また、引用文献１の[0059]には、チューブ４２が、シリコーン材料のほかに、例えば熱可塑性エラストマー、発泡体、発泡体積層、連続気泡不透過性発泡体、面又は絹を含む浸したまたは編んだ繊維など、他の柔らかい可撓性の材料から作製できることも記載されている。

よって、本願の請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明とは、次の点で相違する。
［相違点］
引用文献１に記載された発明のチューブ４２において、剛性に差異があるのは、端部部分と中間部分であって、チューブ４２を「下側管部及び上側管部」に２分割した下側管部／上側管部の間ではない点。

しかし、引用文献１に記載された発明において、チューブ４２の剛性の異なる領域の境界は、当業者が適宜なし得る設計変更の範ちゅうである。

加えて、引用文献１の[0139]には、「別の実施形態では、それぞれチューブ４２は、２つの部品、すなわち上半分および上半分に取り付けられた下半分から作製することができる。」と記載されているから、引用文献１に記載された発明には、チューブ４２を「上側管部及び下側管部」とする技術も開示されているといえる。
当該段落[0139]の例示的な実施形態には、織地／布材料とシリコーン材料、及び剛性の関係について、いずれも詳細な記載はないが、引用文献１の[0054]及び[0136]の記載を参酌し、織地／布材料を使用しつつ気密性を有するチューブを得るような上半部及び下半部の２つの部品を構成することは、当業者が容易になし得たことである。

（請求項２-６に記載された発明特定事項について）
引用文献１の図１の各種図面等を参照し、チューブ４２を、本願同様の構成を得るような上半部及び下半部の２つの部品で構成することは、当業者にとって困難性を有しない。

（請求項７－８に記載された発明特定事項について）
引用文献１に記載された発明に開示されている。

（請求項９に記載された発明特定事項について）
引用文献１の[0059]には、「実施形態では、それぞれのチューブは、例えば熱溶着などによって互いに取り付けられてチューブを形成する、例えば積層などの材料の２つのシートから作製することもできる。」と記載されている。
そして、２つのシートを、「シーム」ができるように熱溶着してチューブに形成することは、当業者が適宜なし得ることである。

（請求項１０－１１に記載された発明特定事項について）
適宜なし得る設計的事項である。

（請求項１２－１５に記載された発明特定事項について）
引用文献１の[0133]には、チュービングを含めた表面特性として、見た目及び／又は快適さのための織地のような感触を得ることや、発泡体加工を施すことが記載されている。
また、各種中間層を付加することは、当業者が適宜なし得ることである。

（請求項１６－２５に記載された発明特定事項について）
本願請求項１６、２５のどちらに剛性を設定するかは、単なる設計的事項にすぎない。
そして、患者に不快感を与えないように、上側管部及び下側管部の特性を設定することも、当業者の設計的事項の範ちゅうであって、格別な点は認められない。

（請求項２６に記載された発明特定事項について）
引用文献１の[0326]及び図２５－１には、使用の際に、鼻と口と密閉する患者インターフェース１１１０に利用することが記載されている。
また、[0332]以降には、既知のマスクへ適用できることも記載されている。

引用文献１の[0153]にはＣＰＡＰ療法に用いることも記載されており、ＰＡＰデバイスと接続する患者インターフェースにおいて、どの程度の陽圧の治療圧力に耐え得る「シール形成構造」のものを採用するかは、治療内容に応じて当業者が適宜選択し得る設計的事項にすぎない。

以上のとおりであるから、本願の請求項１－２６に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。

＜引用文献等一覧＞

１．特表２０１０-５１２１９３号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　A61M 16/06-16/08
・先行技術文献　　特表２０１４-５１４０３５号公報
　　特表２０１７-５３５３７０号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部医療機器（PA3E）　今関雅子（いませき まさこ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４

審査長／代理	審査官	審査官補
小原　一郎	今関　雅子	
３０２１	９５２９	